

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 24/2532

นาง ลมุล โพธิ์พานิช

โจทก์

นาย วิชัย ตั้งสุริยาไพศาล

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 24, มาตรา 55, มาตรา 188 (1), มาตรา 226, มาตรา 227

ป.ที่ดิน มาตรา 78

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันนัดชี้สองสถานว่า คดีพอวินิจฉัยได้แล้ว ให้งดการชี้สองสถาน แล้ววินิจฉัยว่า การได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ผู้ได้กรรมสิทธิ์ต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 78 โจทก์จึงต้องยื่นคำร้องขออย่างคดีไม่มีข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 188(1) โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยเช่นนี้เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 24 ซึ่งทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่อง แม้โจทก์ไม่ได้โต้แย้งไว้ก็มีสิทธิยกขึ้นอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24,227

โจทก์ฟ้องอ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ซึ่งได้มาโดยการครอบครองปรักษ์ จำเลยได้ให้คนงานของจำเลยมารื้อรั้วสังกะสีซึ่งล้อมที่ดินพิพาทออกทั้งสี่ด้านและทำลายลานคอนกรีตในที่พิพาทของโจทก์บางส่วนเสียหาย ดังนี้แม้ขณะโจทก์ฟ้องศาลยังมิได้มีคำสั่งว่าโจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาท ก็ถือได้ว่ามีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 แล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลย.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ครอบครองที่พิพาทโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็น
เจ้าของเป็นเวลากว่า 10 ปี จนได้กรรมสิทธิ์แล้ว เมื่อเดือนพฤษภาคม 2529 จำเลย
ได้ให้คนงานมารื้อรั้วสังกะสีที่ล้อมที่ที่ล้อมที่พิพาททั้งสี่ด้านออก และทำลายลาน
คอนกรีตบางส่วนของโจทก์เสียหาย ขอให้ศาลพิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์
ของโจทก์ห้ามจำเลยเกี่ยวข้อง ให้จำเลยทำการแบ่งแยกที่ดินพิพาทแล้วโอนให้กับ
โจทก์ถ้าจำเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของที่ดินพิพาทตามฟ้อง และไม่ได้ครอบครอง
ที่ดินตามฟ้อง ที่พิพาทเป็นของจำเลยใช้เป็นทางเดินหนีไฟของผู้อยู่อาศัยในตึกแถว
ขอให้ยกฟ้อง

ในวันนัดชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นพิจารณาคำฟ้องของโจทก์และคำให้การจำเลย
แล้วเห็นว่า คดีพอวินิจฉัยได้จึงให้งดการชี้สองสถานและวินิจฉัยว่า การได้กรรมสิทธิ์
ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
1382 นั้น ผู้ได้กรรมสิทธิ์จะต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ตามประมวล
กฎหมายที่ดินมาตรา 78 กรณีของโจทก์ก็เช่นกัน โจทก์จึงต้องยื่นคำร้องขออย่างคดี
ไม่มีข้อพิพาทต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 188(1)
โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง แล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องคดีนี้ไม่ได้ขอให้ศาลมีคำสั่งว่า โจทก์ได้
กรรมสิทธิ์ที่พิพาทโดยครอบครองปรปักษ์อย่างเดียว แต่โจทก์ฟ้องกล่าวอ้างว่าจำเลย

รื้อลานคอนกรีตและรั้วล้อมที่พิพาทที่โจทก์สร้างขึ้นไว้ อันเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ด้วย โจทก์เสนอคดีมาเป็นคำฟ้องอย่างคดีมีข้อพิพาท จึงชอบแล้ว พิพากษากลับยกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้โต้แย้งคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้หงดชี้สองสถาน คดีของโจทก์จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งและคำพิพากษาของศาลชั้นต้น การที่ศาลอุทธรณ์พิจารณาพิพากษาอุทธรณ์ของโจทก์จึงไม่ชอบนั้น เห็นว่า การที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งในวันนัดชี้สองสถานว่า คดีพอวินิจฉัยได้แล้วให้หงดการชี้สองสถานและให้รอฟังคำพิพากษา แล้ววินิจฉัยว่า การได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 นั้น ผู้ได้กรรมสิทธิ์จะต้องยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งแสดงกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 78 กรณีของโจทก์ก็เช่นกันโจทก์จึงต้องยื่นคำร้องขออย่างคดีไม่มีข้อพิพาทต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 188(1) โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง การวินิจฉัยเช่นนี้ เป็นการวินิจฉัยที่ขาดเบื้องต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24 ซึ่งทำให้คดีเสร็จไปทั้งเรื่อง แม้จำเลย (น่าจะเป็นโจทก์) จะมีโต้แย้งไว้ในศาลชั้นต้น ก็มีสิทธิยกขึ้นอุทธรณ์ในศาลอุทธรณ์ได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 24, 227 ที่ศาลอุทธรณ์รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์จึงชอบแล้ว

ที่จำเลยฎีกาว่า ตามคำบรรยายฟ้องของโจทก์ไม่ปรากฏว่าจำเลยโต้แย้งสิทธิของโจทก์แต่อย่างใด โจทก์จึงต้องเสนอคดีอย่างคดีไม่มีข้อพิพาทตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 188(1) โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ตามคำ

บรรยายฟ้องของโจทก์ โจทก์อ้างว่าที่ดินพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ โจทก์ได้มาโดยการครอบครองปรปักษ์จำเลยได้ให้คนงานของจำเลยมารื้อรั้วสังกะสีซึ่งล้อมที่พิพาทออกทั้งสี่ด้านและทำลายลานคอนกรีตในที่พิพาทของโจทก์บางส่วนเสียหาย ดังนี้ ถือได้ว่ามีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 แล้ว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลชั้นต้นเรียกค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์จากโจทก์ และชั้นฎีกาจากจำเลยเรื่องละห้าย่อยบาทนั้น ไม่ถูกต้อง เพราะโจทก์จำเลยอุทธรณ์ฎีกาคำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 227ซึ่งตามตาราง 1 ท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ข้อ 2 (ข)ให้เรียกเรื่องละสองร้อยบาท จึงต้องคืนค่าขึ้นศาลส่วนที่เรียกเกินมาให้โจทก์จำเลยไป"

พิพากษายืน ให้คืนค่าขึ้นศาลส่วนที่เรียกเกินมาให้โจทก์จำเลย

(เชียร ผุงทอง-ชูเชิด รักตะบุตร-สัมฤทธิ์ ไชยศิริ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. การฟ้องคดีครอบครองปรปักษ์อาจยื่นคำร้องขอเป็นคดีฝ่ายเดียวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 188 หรือฟ้องผู้มีชื่อในโฉนดที่ดินเป็นคดีมีข้อพิพาทก็ได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 516/2488, 109/2506, 1150/2517) ถ้ายื่นคำร้อง

เป็นคดีฝ่ายเดียวต่อศาลแล้วผู้ที่มีชื่อในโฉนดเข้ามาคัดค้าน ศาลก็จะดำเนินคดีต่อไป
อย่างคดีมีข้อพิพาทตามมาตรา 188(4) คดีนี้มิใช่มีปัญหาเฉพาะเรื่องการครอบครอง
ปรักษ์ซึ่งมีประเด็นว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์หรือจำเลยเท่านั้นแต่ยังมีประเด็นเรื่อง
ละเมิดด้วย ในเรื่องข้อโต้แย้งสิทธิจึงต้องถือว่าจำเลยโต้แย้งสิทธิของโจทก์แล้ว 2.
คำสั่งชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
24 โดยปกติข้อกฎหมายที่ศาลจะชี้ขาดจะต้องมาจากคำฟ้องและคำให้การหรือเป็น
ปัญหาข้อกฎหมายที่คู่ความยกขึ้นอ้างเสมอ แต่ถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน เช่น ปัญหาเรื่องอำนาจฟ้องในคดีนี้ ศาลย่อมยกขึ้นวินิจฉัย
หรือคู่ความขอให้ศาลวินิจฉัยได้ ในกรณีที่ศาลชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นเองโดยคู่
ความมิได้ร้องขอนี้ คู่ความที่เสียประโยชน์ย่อมมีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามมาตรา 227 แม้
คำสั่งชี้ขาดของศาลจะไม่ใช่คุณสมบัติคู่ความฝ่ายนั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1332/2501, 1829/2519) เมื่อศาลจะชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น ศาลจะมีคำสั่งงดชี้
สองสถาน หรืองดสืบพยานแล้วแต่คดีจะอยู่ในระหว่างการพิจารณาในชั้นใดปัญหามัก
จะเกิดขึ้นว่า คำสั่งงดชี้สองสถานหรืองดสืบพยานใดเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาหรือไม่
ซึ่งต้องแยกให้ดีกว่ากรณีไหนเป็นการชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้นหรือไม่ใช่ คำพิพากษา
ศาลฎีกาที่ 2728/2519 ในขณะที่ศาลกำลังสืบตัวโจทก์ซึ่งอ้างตนเองเบิกความเป็น
พยาน ศาลได้สอบข้อเท็จจริงจากคู่ความเพิ่มเติมแล้วมีคำสั่งให้งดสืบพยานและ
พิพากษาคดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้น กรณีนี้ถือไม่ได้ว่าเป็นการวินิจฉัย
ชี้ขาดเบื้องต้นในข้อกฎหมาย เพราะฉะนั้นคำสั่งที่ให้งดสืบพยานจึงเป็นคำสั่งระหว่าง
พิจารณา เมื่อจำเลยไม่ได้โต้แย้งคำสั่งงดสืบพยานไว้ จำเลยจึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่ง
ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2308/2520 ศาลสอบข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงพอ
วินิจฉัยได้ จึงสั่งงดสืบพยานแล้วพิพากษายกฟ้องดังนี้ คำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบ
พยานเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณากรณีเช่นนี้ ถ้าโจทก์เห็นว่ายังมีข้อเท็จจริงที่โจทก์จะ
ต้องนำสืบต่อไปก็ชอบที่จะโต้แย้งคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์ไว้ เมื่อโจทก์ไม่ได้โต้แย้ง

จึงไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่ง นอกจากนั้นโปรดดูคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 647/2522, 1050/2522 และ 3502/2524 ส่วนคำพิพากษาศาลฎีกาที่ตัดสินเช่นเดียวกับเรื่องที่บ้านทีกนี้ว่า การงดสืบพยานในกรณีที่เป็นการชี้ขาดข้อกฎหมายเบื้องต้น ไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาคู่ความไม่ต้องโต้แย้งไว้ก็มีสิทธิอุทธรณ์ได้ คือคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2293/2519, 1440/2520, 79/2522 และ 3833/2528 จากตัวอย่างคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2728/2519 และ 2308/2520 ที่ยกมาข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่าที่ศาลสั่งงดสืบพยานเป็นเพราะข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่เพียงพอแก่การวินิจฉัยคดีแล้วหาจำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นตามมาตรา 24 แต่อย่างใดไม่ ซึ่งเป็นการพิจารณาคดีตามปกติ การสั่งงดสืบพยานก็เพื่อจะตัดสินข้อพิพาททั้งปวงในคดีนั้นคำสั่งงดสืบพยานในกรณีนี้จึงเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา มีข้อน่าสังเกตอีกประการหนึ่ง ก็คือ คำสั่งงดสืบพยานที่คู่ความไม่ได้โต้แย้งไว้นี้ หากศาลอุทธรณ์เห็นว่า ที่ศาลชั้นต้นงดสืบพยานไม่ถูกต้องหรือเป็นไปโดยไม่ชอบศาลอุทธรณ์ย่อมมีอำนาจยกคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาพิพากษาใหม่ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243(2)(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 301/2518, 2967/2531) มานิตย์สุธาพร